

NORMA BINTI JAAFAR

lwn

MOHD FODZI BIN ISHAK

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Haji Dato' Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 6hb April 2018/ 19 Rejab 1439H]

Permohonan No. 10000-077-0017-2017

[Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan]

Peguam Syarie Pemohon: *Puan Nor Azila binti Mahmood dari Tetuan Nor Azila & Associates.*

Peguam Syarie Responden: *Encik Hamzah bin Abdul Latif dari Tetuan Mahyuddin & Co.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah merupakan satu Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Semakan yang dikemukakan oleh Pemohon Norma binti Jaafar pada 10/2/2017 bagi mendapatkan Perintah-Perintah seperti berikut:-

- i. Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Semakan terhadap kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 05/05/2016 melalui Saman No : 10300-045-0250-2016;

- ii. Mahkamah memerintahkan pelaksanaan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 05/05/2016 melalui Saman No : 10300-045-0250-2016 tersebut digantung pelaksanaanya sementara menunggu Semakan Pemohon diputuskan;
- iii. Lain-lain Perintah atau relief yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Pemohon dan Responden adalah anak kandung berlainan bapa kepada Allahyarhamah Hajjah Bidah binti Che Lah (*selepas ini dirujuk sebagai si mati*).

[3] Sebelum itu, Responden telah memfailkan satu tuntutan saman untuk pembatalan hibah yang dibuat oleh si mati kepada Pemohon. Pada 5/5/2016, Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah merekodkan berkenaan dengan harta si mati tersebut melalui Penghakiman Persetujuan antara Pemohon dan Responden serta waris-warisi yang lain.

[4] Pemohon dalam afidavitnya menyatakan Perintah/Penghakiman Persetujuan tersebut adalah diperolehi secara salah pernyataan. Pemohon yang tidak berpuashati dengan Perintah/Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam itu berhasrat untuk membuat Semakan namun tempoh masa untuk Pemohon memfailkan semakan telah tamat pada 4/6/2016. Kemudiannya pada 10/2/2017, Pemohon telah memfailkan Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan melalui kes Permohonan no : 10000-077-0017-2017.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh masa 30 hari daripada penghakiman/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang dikehendaki Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa.

[6] Peruntukkan seksyen 238 tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana itu suatu garis panduan diperlukan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa budibicara.

[7] Garis panduan tersebut telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012/JH34(2)* di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Tempoh kelewatan

[8] Merujuk kepada Arahan 11, Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, Pemohon hendaklah memfailkan Permohonan Semakan dalam masa 30 hari dari tarikh penghakiman diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Sekiranya tempoh 30 hari telah luput, Pemohon perlu mendapat kebenaran daripada Mahkamah ini sebelum Permohonan Semakan boleh difailkan.

[9] Berdasarkan affidavit dan hujah Pemohon, penghakiman persetujuan tersebut telah diberikan pada 5/5/2016 dan tarikh yang sepatutnya semakan difailkan adalah sebelum atau pada 4/6/2016. Pemohon menghujahkan bahawa dari tarikh perjanjian penyelesaian dan penghakiman persetujuan pada 5/5/2016 sehingga permohonan kebenaran ini difailkan pada 10/2/2017 adalah mengambil masa lebih kurang 8 bulan (256 hari).

[10] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah hampir 9 bulan.

Sebab Kelewatan

[11] Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan untuk menfailkan semakan adalah kerana;-

- a. Beliau sebagai orang awam tidak mengetahui tentang prosedur Mahkamah yang perlu memasukkan permohonan semakan dalam tempoh

30 hari dari tarikh perintah dikeluarkan (perenggan 6 muka surat 7 Hujah Bertulis Pemohon).

- b. Bahawa kelewatan tersebut bukan disengajakan kerana selepas daripada keputusan dikeluarkan, Pemohon ada bertanyakan beberapa orang peguam berkenaan dengan perintah tersebut yang mana Pemohon sendiri tidak sedar tentang kesan dan persetujuan yang dibuat oleh Pemohon ke atas perintah persetujuan tersebut (perenggan 7 muka surat 7 Hujah Bertulis Pemohon).
- c. Melalui peguam syarie yang baru dilantik ini, Pemohon dinasihatkan untuk memfailkan semakan ke atas perintah yang diperolehi tersebut. Namun demikian, tempoh untuk memfailkan semakan telah tamat dan Pemohon perlu untuk memohon kebenaran daripada Mahkamah Rayuan Syariah untuk memberikan kebenaran kepada beliau bagi melanjutkan tempoh memfailkan semakan ke atas perintah bertarikh 5/5/2016 tersebut (perenggan 10 muka surat 8 Hujah Bertulis Pemohon).

[12] Pemohon berhujah berdasarkan kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud JH40 BHG 1 1436 H dan Aziah Abdul Aziz lwn. Azmi Abdul Aziz [2013]ICLJ SYA 384* bahawa Pemohon adalah orang awam yang jahil undang-undang dan tidak mempunyai niat untuk sengaja melengahkan pemfailan semakan.

[13] Responden berhujah bahawa tempoh 8 bulan bukan suatu tempoh yang munasabah untuk membuat permohonan melanjutkan tempoh masa untuk

menfailkan semakan. Alasan kejahilan Pemohon sebagai orang awam yang perlu memfailkan permohonan semakan dalam masa 30 hari adalah tidak munasabah. Responden menyatakan Pemohon sengaja melewatkannya untuk menggagalkan pelaksanaan proses pindah milik tanah si mati kepada Responden.

[14] Kami merujuk peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak **demi keadilan** pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh.

[15] Kami telah meneliti semua afidavit dan penghujahan dan kami mendapati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan-alasan yang boleh diterima tentang sebab kelewatan bagi membolehkan permohonan ini dipertimbangkan sebagaimana autoriti yang dikemukakan.

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuan

[16] Berhubung dengan faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam semakannya, kami dapati bahawa isu yang mahu dikemukakan oleh Pemohon di dalam semakannya nanti adalah berkenaan keabsahan penghakiman persetujuan yang telah dikeluarkan berhubung tuntutan pembatalan hibah yang dibuat oleh Responden ke atas tanah yang sememangnya dalam milikan Pemohon.

[17] Pemohon berhujah bahawa sepatutnya tiada isu pembatalan yang perlu dibuat oleh Mahkamah kerana pindah milik hartanah tersebut telah dibuat oleh si mati kepada Pemohon sebelum si mati meninggal dunia. Dalam hal ini, kami

berpuashati dengan hujahan Pemohon bahawa wujudnya asas untuk kes tersebut diteliti semula, namun ianya bergantung kepada penghujahan lanjut Pemohon di dalam permohonan semakan yang akan difailkannya, jika permohonan ini dibenarkan. Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpendapat bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan perlanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor ini.

Tahap prejudis kepada pihak satu lagi

[18] Kami mengambil perhatian bahawa perintah penghakiman persetujuan yang awalnya difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah tergantung sehinggalah permohonan Pemohon ini diputuskan. Pada hemat kami, tahap prejudis kepada Responden di dalam permohonan ini adalah sangat minima. Sekalipun wujud prejudis kepada hak dan kepentingan Responden, prejudis tersebut dapat dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepada Responden.

[19] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[20] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi

kepentingan keadilan sepertimana yang dikehendaki dibawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dapat dicapai. Dalam kes ini, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami keadaan khas sebab kelewatan telah berlaku, dan kami juga berpendapat dengan perlanjutan tempoh bagi kes ini ianya juga akan membolehkan manfaat undang-undang dan hukum syarak diperolehi.

[21] Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaiannya Pemohon mematuhi Arahan Amalan tersebut. Di dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] JH40(1) 96*, Panel Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan Pemohon untuk membayar kos kepada Responden apabila membenarkan permohonan lanjutan tempoh masa seperti kes Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Permohonan Pemohon diluluskan.
- [2] Permohonan Semakan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- [3] Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 05/05/2016 melalui Saman No : 10300-045-0250-2016 digantung pelaksanaanya sehingga kes Semakan selesai.
- [4] Pemohon diperintahkan membayar kos permohonan ini kepada Responden sebanyak RM4000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

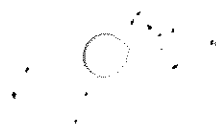
-
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



2

3

4

5

6